



GOVERNANÇA CORPORATIVA, LGPD E COMPLIANCE

AULA 2



Profª Neide Borscheid Mayer

CONVERSA INICIAL

O conjunto de práticas de governança, que tem como objetivo central a obtenção do melhor resultado sustentável para a empresa e partes interessadas, abrange uma ampla gama de questões (IBGC, 2023), que transversalmente impactam diferentes sistemas das organizações (Silva, 2016).

Figura 1 – Sistemas impactados pela governança corporativa



Fonte: Elaborada por Mayer, 2024, com base em Silva, 2016, p. 30.

Dessa forma, a governança atua no sistema de relações entre os agentes e demais partes interessadas, protegendo seus direitos e estabelecendo uma estrutura de poder adequada, suportada e fortalecida pelo sistema normativo (Silva, 2016). Além disso, a governança corporativa atua na prevenção, mitigação e tratamento de conflitos de interesses, que “ocorrem quando um agente de governança tem ou pode ter interesses — pessoais, comerciais, profissionais ou de qualquer outra natureza — efetiva ou potencialmente conflitantes com aqueles da organização” (IBGC, 2023, p. 21).

Os conflitos de interesse podem ser geridos ou mitigados por um adequado sistema normativo e de controle, em que são analisados e definidos os níveis de poder que serão delegados e a quem serão delegados. Parte da atribuição do poder já é definida pela própria constituição da empresa; ou seja, a formalização jurídica de um negócio já leva a uma definição dos níveis de poder



e controle exercidos pelos agentes de governança (sócios, acionistas, associados etc.). É sobre esses aspectos que nos aprofundaremos na sequência.

CONTEXTUALIZANDO

Os conflitos de interesse ocorrem nas empresas tanto em nível de decisões estratégicas e colegiadas — entre sócios, no conselho de administração, na diretoria, dentre outros — quanto nas operações do dia a dia das organizações, por exemplo, quando um gestor tem alçada para tomar uma decisão individual (IBGC, 2023). Por isso, os agentes de governança devem garantir que a empresa possua processos e políticas claras, eficazes e corretamente implementadas e divulgadas (IBGC, 2023).

Mas quem seriam esses agentes de governança nas organizações? Segundo o Código de Melhores Práticas de Governança, os agentes são stakeholders internos, como sócios, conselheiros de administração, conselheiros fiscais, auditores, diretores, entre outros, que atuam como guardiões dos princípios de governança corporativa na empresa, garantindo o exercício das melhores práticas (IBGC, 2023).

A responsabilidade pela observância dos princípios e melhores práticas é de todas as pessoas que atuam na empresa. Entretanto, o grupo mencionado no parágrafo anterior é o que dá o tom das atitudes, condutas e valores esperados, além de garantir que a decisão estratégica esteja pautada pelos princípios de governança e pelo propósito da empresa.

A partir da atuação dos agentes, define-se a estrutura de governança que será adotada pela empresa. Há uma proposta de estrutura de governança indicada pelo Código de Melhores Práticas de Governança. A aplicação dessa estrutura é possível para qualquer tipo de empresa, porém, considerando as características próprias, o modelo pode sofrer adaptações, respeitando a realidade de cada negócio. A estrutura proposta está baseada em empresas de grande porte e com uma complexidade de relações, poderes e operações mais robusta (IBGC, 2023).

Para determinados tipos de empresas, essa estrutura é considerada obrigatória (empresas de capital aberto); para outras, trata-se de uma recomendação de melhores práticas.

Agora nos aprofundaremos em alguns desses aspectos.

TEMA 1 – NATUREZA JURÍDICA DAS ORGANIZAÇÕES

Ao iniciar um negócio, uma das primeiras definições a serem feitas diz respeito a se o negócio terá ou não fins lucrativos, se será uma empresa privada ou pública, se haverá sócios, e, em caso afirmativo, quantos e de quais tipos de sócios a empresa será constituída, bem como qual será a responsabilidade desses sócios sobre o patrimônio da empresa criada. Essas definições fazem parte do que se conhece como *natureza jurídica* e a partir delas é possível cadastrar efetivamente o negócio (pessoa jurídica) no país.

A definição da natureza jurídica do negócio permite seu enquadramento nos regimes econômicos, jurídicos e fiscais, segundo a classificação dos códigos de natureza jurídica organizados e emitidos pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Tabela de Natureza Jurídica definida por esse órgão apresenta a possibilidade de classificação inicial em uma das cinco grandes categorias: administração pública; entidades empresariais; entidades sem fins lucrativos; pessoas físicas e organizações internacionais; e outras instituições extraterritoriais.

Essa natureza jurídica atribuída na constituição legal do negócio atua em aspectos centrais relacionados à proteção dos direitos dos sócios ou acionistas e à garantia de cumprimento das obrigações destes com a empresa, de forma justa e adequada ao seu tipo e tamanho (Cortegana, 2024). Por esse motivo, a natureza jurídica é um dos elementos que afetará a estrutura de governança corporativa das organizações.

Para simplificar a explicação da relação da natureza jurídica com a estrutura de governança corporativa, detalharemos as classificações mais usuais do mercado, que são: terceiro setor (sem fins lucrativos), cooperativas, sociedades limitadas e sociedades anônimas.

- Empresas de terceiro setor: são empresas que não têm fins lucrativos e podem ser constituídas como associações ou fundações (Silva, 2016). O objetivo desse tipo de empresa está relacionado a um fim social e, para isso, recebem doações e fundos de pessoas físicas ou jurídicas. Nesse sentido, não possuem sócios ou acionistas, entretanto, precisam prestar contas para a sociedade e associados, considerando que a entidade é financiada por esses recursos de terceiros.

- 
- Cooperativas: é uma forma de associação de pessoas que têm como objetivo uma atividade em comum e têm como função a prestação de serviços aos associados. As cooperativas não possuem fins lucrativos, entretanto, há uma distribuição de resultados vinculada às operações efetuadas pelo associado com a cooperativa (Silva, 2016). Os cooperados contribuem com os bens ou serviços da atividade em comum para que a cooperativa possa exercer a atividade econômica. Nesse tipo de associação, os direitos políticos (poderes) estão vinculados às pessoas (associados) e a responsabilidade delas pela atuação da cooperativa com terceiros pode ser limitada ou ilimitada (podem ou não ter que arcar com potenciais dívidas da cooperativa com terceiros) (Lei n. 5764/1971).
 - Sociedades Limitadas: são sociedades de pessoas (físicas ou jurídicas) com fins lucrativos, constituídas para fornecer serviços, produtos ou mercadorias a terceiros. São constituídas por sócios, que investem seu capital e, por isso, têm o direito de receber o retorno do seu investimento por meio de distribuição de resultados (lucros) e possuem direitos políticos (poderes) na proporção da sua participação no capital (Silva, 2016). Os sócios não respondem solidariamente pelas obrigações da empresa com terceiros, ou seja, os bens pessoais dos sócios não podem ser utilizados para quitar dívidas da empresa com terceiros (exceção aos casos em que for comprovada fraude) (Lei n. 10406/2002).
 - Sociedades Anônimas: são sociedades com fins lucrativos, constituídas para fornecer serviços, produtos ou mercadorias para terceiros. Esse tipo de sociedade é constituído de acionistas, podendo ser de capital fechado ou aberto. Quando o capital é aberto, sua participação (ações) é negociada em bolsas de valores. Possuem uma estrutura de poderes e gestão mais complexa, e seus acionistas possuem direito a receber o retorno sobre o investimento realizado proporcionalmente à sua participação (Lei n. 10406/2002).

O entendimento das diferentes naturezas jurídicas das empresas é fundamental para a estrutura da governança corporativa, porque, além dos aspectos já destacados neste tópico, ela também definirá quem irá deter o controle e o poder político sobre as decisões tomadas pela organização. Além disso, “na estrutura de governança corporativa, o sócio tem o compromisso de



zelar pelo interesse da organização e deliberar acerca de pautas essenciais para o bom funcionamento e desempenho organizacional” (IBGC, 2023, p. 23).

TEMA 2 – TIPOS E FORMAS DE CONTROLE SOCIETÁRIO E ORGANIZACIONAL

A partir do momento em que se define a natureza jurídica do negócio e a sua composição acionária ou societária, pode-se mapear quem exercerá o controle societário, ou seja, quem terá o poder de tomar as principais decisões estratégicas do negócio.

Esse controle é exercido pelo poder de voto (quantidade de ações ou quotas que dão direito a votar nas decisões) que o sócio ou acionista possui. O “voto é o instrumento de participação política pelo qual o sócio deve expressar o seu interesse social na organização, considerando os impactos de sua decisão sobre as partes interessadas, o meio ambiente e a sociedade em geral” (IBGC, 2023, p. 23).

O direito a voto muda de acordo com o tipo de natureza jurídica da organização; ou seja, há diferença em empresas do terceiro setor se comparadas, por exemplo, com sociedades anônimas de capital aberto (IBGC, 2023). O controle societário pode ser classificado como definido, difuso ou pulverizado (disperso) (Silva, 2016).

O controle é chamado de *definido* quando é exercido pelos sócios ou acionistas, ou por um grupo de sócios ou acionistas, atribuído por meio de acordo de sócios ou sob controle comum. Detém esse controle quem possui formalmente mais de 50% das ações ou quotas com direito a voto da organização (Silva, 2016).

O controle difuso é exercido pelos sócios ou acionistas, ou por um grupo de sócios ou acionistas, que detém uma parcela relevante do capital votante da organização, porém inferior a 50% do capital social e que não está respaldado por acordo de sócios (Silva, 2016).

Já o controle pulverizado ou disperso ocorre quando a participação acionária está dispersa entre muitos acionistas, e por isso não existe um acionista ou grupo de acionistas capaz de exercer o controle de forma permanente. Esse tipo de controle normalmente ocorre em empresas de capital aberto (sociedades anônimas) (Silva, 2016).



Além da atribuição do poder de tomada de decisão em função da participação no capital da empresa, podemos dizer ainda que existem outros tipos de controle que afetam a forma como a empresa é gerida e a sua cultura e valores propriamente ditos. Sobre isso, estamos nos referindo às características do controlador ou do grupo de controladores, que podem ser controles do tipo: estatal, familiar/multifamiliar, não familiar, estrangeiro ou institucional (Silva, 2016).

Há controle estatal quando a maior parte do capital votante pertence ao Estado (Silva, 2016). Um exemplo de empresa estatal no Brasil é a Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.), na qual a União detinha, em 31 de março de 2023, diretamente, 50,26% das ações com direito a voto (ordinárias).

O tipo de controle familiar ou multifamiliar ocorre quando uma ou mais famílias detêm o poder de controle, obtido por meio de controle societário definido ou difuso (Silva, 2016). No cenário brasileiro, uma empresa que pode ser utilizada como exemplo de empresa com controle familiar é a Gerdau SA.

O controle do tipo não familiar, oriundo de controle acionário definido ou difuso, ocorre quando um ou mais indivíduos ou grupos empresariais detêm o poder de controle (Silva, 2016). Um exemplo de empresa classificada como não familiar e com controle definido ou difuso é a Ambev SA, que possuía, em 31 de dezembro de 2023, como controladores diretos as empresas Interbrew International B.V. (IIBV), a AmBrew S.A. (AmBrew) e a Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência (Fundação Zerrenner), que detinham em conjunto 71,5% da totalidade do capital social votante (excluindo-se ações em tesouraria) (Ambev, 2024). O controle estrangeiro acontece quando o controlador é estrangeiro e deriva do controle definido ou difuso (Silva, 2016). Podemos utilizar como exemplo a empresa Renault do Brasil, que tem estrangeiros como acionistas controladores, como Estado da França (15.01%), Nissan (15.00%) e Propriedade Cruzada (*Free float* – 64.83%).

Além da importância da compreensão dessa atribuição de poder obtida por meio da participação societária/acionária para fins de influência na tomada de decisão estratégica, para a estrutura de governança corporativa há outro aspecto fundamental, que é a responsabilização dos administradores e controladores por eventuais danos causados à empresa. Esses danos podem tanto ser oriundos de fraudes ou atos de corrupção, quanto em prestigiar o interesse dos sócios ou acionistas em detrimento dos objetivos e interesses da



empresa, ou seja, caso atuem em prol dos interesses de apenas um dos grupos de partes interessadas. No Brasil, a legislação vigente já determina essa responsabilização (Lei das SA n. 6.404/1976, Lei n. 11.638/2007, Código Civil – Lei n. 10/2002, INCVM n. 131/1990), portanto, ao se estruturar o sistema de governança, essas premissas já devem ser obrigatoriamente observadas por qualquer tipo de empresa. Caso sejam identificados atos dos administradores e controladores que geraram danos à empresa, estes deverão reparar os danos que causaram à organização (INCVM n. 131/1990).

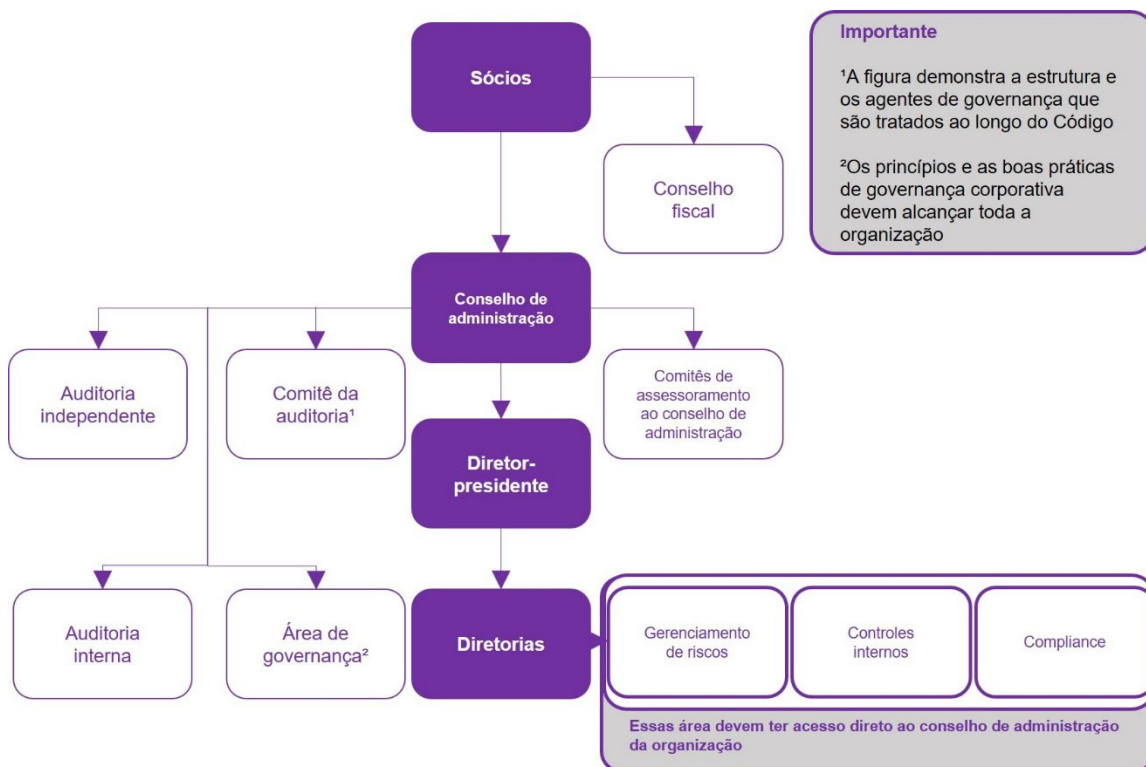
Segundo o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, a recomendação é a de que as empresas respeitem, sempre que possível, o princípio da proporcionalidade, ou seja, que quanto maior for a participação no capital social, maior seja o poder de voto, mantendo, dessa forma, uma proporcionalidade dos direitos econômicos com os direitos políticos que esse sóciopossuirá, oriundos da propriedade das ações. Na prática, o adequado seria: uma ação igual a um voto (IBGC, 2023).

TEMA 3 – FLUXOS DE PROCESSO DECISÓRIO NAS DECISÕES DE CONTROLE

O processo decisório dentro das organizações deve ser estruturado a partir da premissa mais importante: o propósito ou razão de existir da organização. Segundo o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, essa definição delimitará as oportunidades que a empresa irá focar e direcionará os esforços para atender às necessidades por meio de produtos, serviços ou causas. Isso significa que o propósito direciona a estratégia e fundamenta a cultura da organização, servindo de bússola para um processo decisório estratégico ancorado em princípios éticos (IBGC, 2023, p. 15).

O fluxo de processo decisório nas decisões de controle (estratégico) no sistema de governança corporativa é definido por sua estrutura. Ou seja, cada nível da estrutura é responsável por uma parte do processo decisório, composto por: direcionamento estratégico, formulação, homologação, execução e monitoramento. A estrutura de governança corporativa é composta pelos sócios/acionistas, conselho de administração, gestores, órgãos ou pessoas que fiscalizam e monitoram a gestão e as demais partes interessadas, como podemos visualizar na figura a seguir.

Figura 2 – Agentes e estrutura de governança de acordo com o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa



Fonte: IBGC, 2023, p. 20.

As decisões tomadas no primeiro nível da estrutura, ocupada pelos sócios, são as de direcionamento estratégico, ou seja, qual o propósito e o que se espera da organização em que eles estão investindo. O sócio deve zelar pelo interesse da empresa e focar nas decisões que são essenciais para que ela atinja seus objetivos e tenha uma longevidade sustentável (IBGC, 2023).

Embora os sócios sejam os “donos” do negócio (os investidores), na estrutura da governança corporativa, não assumem papel de execução de atividades na empresa, seu papel é o de dar o direcionamento principal do que se espera da organização. Esse direcionamento será repassado para o Conselho de Administração, que por sua vez é responsável por formular e homologar as estratégias para que a empresa cumpra com o propósito definido pelos sócios ou acionistas.

A instância de decisão composta pelo diretor-presidente (também chamado de *CEO – Chief Executive Officer*) e das diretorias, por sua vez, é a instância de execução. Eles são os responsáveis por fazer acontecer e de fato colocar em prática os objetivos requeridos pelos sócios e planejados pelo



conselho de administração. Já os demais órgãos e comitês apresentados na estrutura de governança corporativa têm a função de monitoramento.

Monitoramento de quem?

O monitoramento abrange todos os agentes de governança (sócios, conselho de administração, diretores e demais agentes), com o objetivo de garantir que as decisões e ações tomadas pela empresa sejam “informadas, refletidas, responsáveis e alinhadas ao propósito da organização, com vistas à geração de valor sustentável para a própria organização” (IBGC, 2023, p. 23) e para todas as partes interessadas, no curto, médio e longo prazo.

A respeito desse fluxo decisório, destacamos que na instância que envolve as definições estratégicas (sócios), as decisões são tomadas de forma proporcional (Silva, 2016). O que isso significa? Significa que nas decisões tomadas pelos sócios, a decisão final equivalerá ao resultado da votação, ou seja, o que decidir a maioria do capital votante. Por isso, é importante compreender os tipos de controle societário, pois quanto mais ações de capital votante o sócio possuir, maior será sua influência e poder de decisão na empresa.

No conselho de administração, nível de formulação e homologação da estratégia, a decisão será do tipo colegiada, equivalendo ao que a maioria dos conselheiros decidir.

Nas decisões nos níveis de execução, diretor-presidente e diretorias, o fluxo de decisão é hierárquico (Silva, 2016). O que esses decisores decidirem individualmente, dentro do seu nível de poder de atuação, é o que prevalecerá.

Junto ao poder de influenciar e/ou tomar as decisões na organização, vem a responsabilidade dos agentes sobre os resultados dessas decisões, e é isso que veremos na sequência.

TEMA 4 – RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES

A atribuição da responsabilidade dos administradores sobre as decisões tomadas e pelas ações dos agentes de governança foi um dos aspectos centrais que levaram as boas práticas de governança corporativa a ter a importância que vemos hoje. Isso porque foram eventos que envolveram grandes fraudes corporativas (sem a responsabilização dos administradores) que impulsionaram o movimento de disseminação e consequente implantação de boas práticas de governança no Brasil e no mundo.

Embora o relatório Cadbury (publicado em 1992 na Inglaterra, sendo um dos marcos importantes da governança corporativa no mundo) tenha apresentado a responsabilidade dos conselheiros e executivos-chefe como uma questão-chave, foi a publicação da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), sancionada em 2002 nos Estados Unidos, que trouxe uma atribuição mais clara da responsabilidade dos administradores sobre as práticas das organizações (Rossetti; Andrade, 2014).

Figura 3 – Quatro marcos construtivos da governança corporativa

AS MOTIVAÇÕES

1. O ATIVISMO PIONEIRO DE ROBERT MONKS

- Divórcio proprietários-executivos.
- Aproximação efetiva acionistas-conselhos-direção.
- Exposição de práticas danosas.
- Mobilização de acionistas e órgãos reguladores.
- Monitoramento e intervenção nas empresas.
- Envolvimento efetivo dos proprietários.
- Mobilização de investidores institucionais.

2. O RELATÓRIO CADBURY

- Foco nos aspectos financeiros da governança corporativa.
- Questões-chave:
 - ◇ Responsabilidade de conselheiros e executivos-chefe.
 - ◇ Análise do desempenho e informações para acionistas.
 - ◇ Frequência e clareza nas prestações de contas.
 - ◇ Constituição de comitês de auditoria.
 - ◇ Interação acionistas-conselhos-audidores-executivos.
- Definição de um código de melhores práticas.

3. OS PRINCÍPIOS DA OCDE

- Relações entre boa governança e:
 - ◇ Desenvolvimento do mercado de capitais.
 - ◇ Crescimento das corporações.
 - ◇ Desenvolvimento das nações.
- Extensão do escopo da governança corporativa na direção de concepções *stakeholders oriented*.
- Definição de regras para *conflitos de agência*.
- Sugestão de princípios para elaboração de códigos de melhores práticas:
 - ◇ Países-membros.
 - ◇ Países não membros.

4. A LEI SARBANES-OXLEY

- Criação do Public Company Accounting Oversight Board - Conselho de Supervisão das Práticas de Contabilidade das Empresas de Capital Aberto:
 - ◇ Definição de padrões de auditoria.
 - ◇ Inspeção regular das operações das empresas.
 - ◇ Sanções disciplinares para violação de regras.
- Rigor em controles e relatórios internos.
- Definição de responsabilidades da Administração.
- Focos em conflitos de interesse, conformidade, prestação de contas, transparência e equidade.

Fonte: Rossetti e Andrade, 2014, p. 157.



A SOX surgiu em resposta aos escândalos (fraudes) financeiros e contábeis que ocorreram nos Estados Unidos nos anos 2001 (Enron) e 2002 (WorldCom). As fraudes constatadas nesse período resultaram em falência das empresas e na perda de bilhões de dólares para investidores e funcionários, sem que ocorresse uma responsabilização dos administradores pelos danos causados. Por isso, a SOX estabeleceu responsabilidades e papéis para os administradores sobre a qualidade e transparência das informações prestadas pela empresa, além de os tornar responsáveis pelo monitoramento dos controles internos que impactam na divulgação das informações contábeis e financeiras. A partir dessa regulamentação, os administradores passaram, ainda, a ser responsabilizados pessoalmente e criminalmente por fraudes nas informações contábeis e financeiras.

Embora a SOX seja aplicável apenas para as empresas que negociam as ações na *Securities and Exchange Commission* (SEC), que é a agência independente responsável por proteger e regular o mercado de capitais americano, ela acabou disseminando tal prática para o mundo como um todo. No Brasil, da mesma forma, a responsabilidade dos administradores por eventuais danos causados pela empresa está estabelecida em legislações, como a Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/1976), o Código Civil e a Lei n. 12.846/2013, que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

A principal responsabilidade dos administradores, a partir de tais regulamentações, é a de garantir a implementação dos controles internos, com o objetivo de prevenir, detectar e mitigar riscos do negócio em todas as instâncias. Essas atuações devem estar alinhadas aos princípios de governança corporativa e com a legislação vigente, como é o caso da Lei das SA, que dentre outros aspectos, determina que o administrador deve agir com diligência (art. 153), servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os negócios (art. 155) e não deve intervir em qualquer operação em que tiver interesse conflitante com o da companhia (art. 156).

Todas essas regulamentações acabam espelhando o próprio princípio de governança corporativa de Responsabilização (*accountability*) trata, no qual está explícito que os agentes “devem desempenhar suas funções com diligência, independência e com vistas à geração de valor sustentável no longo prazo”



(IBGC, 2023, p. 19). Rossetti e Andrade (2014) sintetizam e resumem essa atuação e os objetivos da governança no que chamam de *8 Ps*, que é o que veremos na sequência.

TEMA 5 – OS 8 Ps DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

A síntese conceitual das dimensões da governança corporativa, trazida por Rossetti e Andrade (2014), envolve os *8 Ps*: propriedade, princípios, propósitos, papéis, poder, práticas, pessoas e perpetuidade.

5.1 Propriedade

O primeiro atributo considerado ao se estruturar a governança corporativa está relacionado à estrutura da propriedade (Rossetti; Andrade, 2014), o que vimos anteriormente como natureza jurídica e controle societário.

A estrutura da governança pode sofrer variações e adaptações em função da realidade das empresas (empresas familiares, públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos); entretanto, seu propósito ou razão de existir está pautado nos mesmos princípios. A governança corporativa atua nessa dimensão para garantir que haja uma adequada gestão dos potenciais conflitos de interesse entre agentes e acionistas, além de uma maior transparência dos atos dos sócios que exercem atividades de gestão na empresa ou a delegam para terceiros, com um adequado monitoramento da atuação de conselhos e outros órgãos corporativos (Rossetti; Andrade, 2014).

5.2 Princípios

Os princípios de governança corporativa se aplicam a qualquer tipo de empresa, independentemente de porte, natureza jurídica ou estrutura de capital, formando o alicerce sobre o qual se desenvolve a boa governança (IBGC, 2023).

Embora a cultura ou a estrutura tanto das empresas quanto da sociedade em que estão inseridas possa influenciar na sua gestão, determinados princípios são inegociáveis e estão presentes de forma explícita ou implicitamente, na definição dos propósitos, nas formas de exercício do poder, nos processos e nas práticas do dia a dia das organizações (Rossetti; Andrade, 2014).



5.3 Propósitos

O propósito das organizações e da sua estrutura de governança deve ter como objetivo a geração de valor compartilhado entre os sócios e as demais partes interessadas (IBGC, 2023).

Segundo Rossetti e Andrade (2014), é do interesse dos sócios ou acionistas que as demandas das demais partes com interesses em jogo nas organizações sejam administradas estrategicamente, seja para validar a reputação da empresa, seja para garantir que a empresa obtenha um desenvolvimento sustentável de longo prazo, o que só é possível se todas as demais partes interessadas também o desenvolverem.

5.4 Papéis

A definição dos papéis e a atuação de cada um dos agentes é vital para qualquer tipo de estrutura de governança. Todos os agentes devem saber com clareza quais são suas atribuições, responsabilidades e benefícios perante a organização.

Considerando que um dos principais propósitos da governança corporativa é a gestão dos conflitos de interesse, já é consensual no mercado que a acumulação de funções e papéis na alta gestão é inadequada, não sendo recomendada a acumulação dos papéis de presidente do conselho de administração e de CEO, por exemplo (Rossetti; Andrade, 2014).

Da mesma forma, é importante a compreensão dos diferentes papéis assumidos pelos grupos familiares em empresas de controle societário familiar. Os papéis e dimensões que envolvem esses agentes na família, na sociedade e na empresa são bem distintos e devem estar devidamente delimitados e definidos (Rossetti; Andrade, 2014).

5.5 Poder

A governança corporativa baliza a atuação dos agentes de governança e demais indivíduos de uma organização com o objetivo de equilibrar os interesses de todas as partes (IBGC, 2023). Essas relações e articulações é que definem a estrutura do poder (Rossetti; Andrade, 2014).

A legítima definição da estrutura de poder leva a clareza a respeito da separação das funções (limite de atuação das pessoas) e responsabilidades em



todas as instâncias. Além disso, é primordial que as decisões corporativas que tenham alto impacto na organização sejam compartilhadas, tendo em vista o que estabelecem os princípios da governança corporativa (Rossetti; Andrade, 2014).

5.6 Práticas

As bases práticas iniciam com a definição da estrutura da governança corporativa, a partir da qual são estabelecidas as relações funcionais, centradas no mapeamento, homologação e monitoramento dos processos e políticas operacionais adotados pela empresa (Rossetti; Andrade, 2014).

A definição dos processos deve levar em consideração a avaliação, gestão e monitoramento dos riscos da empresa nos níveis estratégico, tático e operacional, garantindo que as operações ocorram alinhadas aos objetivos e garantindo a sustentabilidade de longo prazo (Rossetti; Andrade, 2014).

5.7 Pessoas

As pessoas são consideradas elementos-chave na governança corporativa, porque é a construção de boas e bem definidas relações interpessoais que sustentará a efetividade da implementação das boas práticas de governança (Rossetti; Andrade, 2014).

Para que isso ocorra, deve-se levar em consideração a diversidade existente no ambiente organizacional, respeitando as diferentes culturas, valores, gerações e outros aspectos que envolvem as pessoas que nela atuam (Rossetti; Andrade, 2014).

5.8 Perpetuidade

Como já vimos, o principal objetivo da governança corporativa é gerar valor sustentável para a organização, para seus sócios e para a sociedade em geral (IBGC, 2023). Mesmo em ambiente de mudanças, com uma adequada governança corporativa, a contribuição positiva promovida na definição estratégica do negócio, na gestão de riscos e na criação de valores a todas as partes interessadas contribuirá para que as empresas se mantenham vivas, atuantes e com participação crescente em seus setores de atividade, e que todas as partes interessadas também sejam impactadas positivamente (Rossetti; Andrade, 2014).

TROCANDO IDEIAS

A governança corporativa em empresas familiares, se bem estruturada e definida, pode criar e fortalecer as estruturas de valores e relacionamentos entre a família, uma vez que estarão focados na manutenção de objetivos comuns. Para que isso seja de fato possível, é fundamental a definição clara dos poderes, papéis e responsabilidades que delimitarão a atuação e interferência dos agentes na gestão e práticas das empresas, considerando que os papéis e atuação desses agentes no grupo familiar, na sociedade e na empresa não podem ser misturados. Mas, na prática, em empresas que ainda não estabeleceram uma adequada estrutura de governança, nem sempre há uma delimitação desses papéis e a interferência de familiares em processos e decisões que não são de sua alçada muitas vezes pode levar as empresas a perdas e/ou ineficiências.

Compartilhe, com um colega, sua experiência com empresas familiares em que você já tenha atuado ou que possua conhecimento. Como é a atuação dos agentes da família? Há uma definição clara de atuação e de poderes sobre as decisões e processos da empresa? Caso você não conheça ou não tenha atuado em empresas familiares, pesquise estudos de caso na área de governança corporativa de empresas familiares e compartilhe o resultado dessa pesquisa.

NA PRÁTICA

No Brasil, infelizmente, ainda se acompanham de forma recorrente notícias que relatam, de alguma forma, fraude ou conduta inadequada de organizações, decorrentes da não observância dos princípios de governança corporativa em suas gestões e da consequente inadequada definição de estrutura de controle, poder, processos e papéis.

Em 2023, um dos casos que ganhou grande repercussão pelo impacto que teve na sociedade como um todo, seja em decorrência de prejuízos aos clientes ou pela insolvência financeira, foi o da empresa 123Milhas.

A 123Milhas usou contas bancárias de familiares e empréstimos para maquiar contabilidade e esconder rombo financeiro, e pode ter criado promoção de passagens baratas (linha promo) apenas com o intuito de criar um esquema de pirâmide financeira para se manter de pé, disse o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides



Financeiras, o deputado Ricardo Silva (PSD-SP), em relatório divulgado nesta segunda-feira (9).

Uma apuração da CPI com ajuda da Polícia Federal e do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), revelou o repasse de verba bilionária de publicidade para uma agência com capital social baixo, de apenas R\$ 10 mil, que descobriu-se estar no nome do pai dos sócios Ramiro e Augusto Soares Madureira.

O relatório da CPI, que finda na próxima quarta-feira (9), também chamou atenção para os diversos empréstimos que a 123Milhas contraiu no período em que os sócios já falseavam as demonstrações financeiras da empresa, especialmente junto ao Banco do Brasil.

“Dezenas de milhões de reais foram disponibilizados à 123Milhas e acabaram desviados”, afirma o relatório.

Fonte: <<https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/123milhas-maquiou-contabilidade-e-emitiu-passagens-promo-em-esquema-de-piramide-diz-relator-de-cpi>>.

A partir do recorte da reportagem apresentado, analise o contexto apresentado e, a partir da síntese da governança corporativa dos 8 Ps, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

- I. O propósito da governança corporativa foi negligenciado e as ações e interferências dos sócios comprometeram sua perpetuidade.

PORQUE

- II. Não havia uma delimitação e estruturação dos poderes, papéis e práticas (limite de atuação das pessoas), levando à acumulação de funções em agentes responsáveis por decisões estratégicas de alto impacto.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- a) As asserções I e II são proposições falsas.
b) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
e) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Acompanhe a resposta da questão na videoaula.

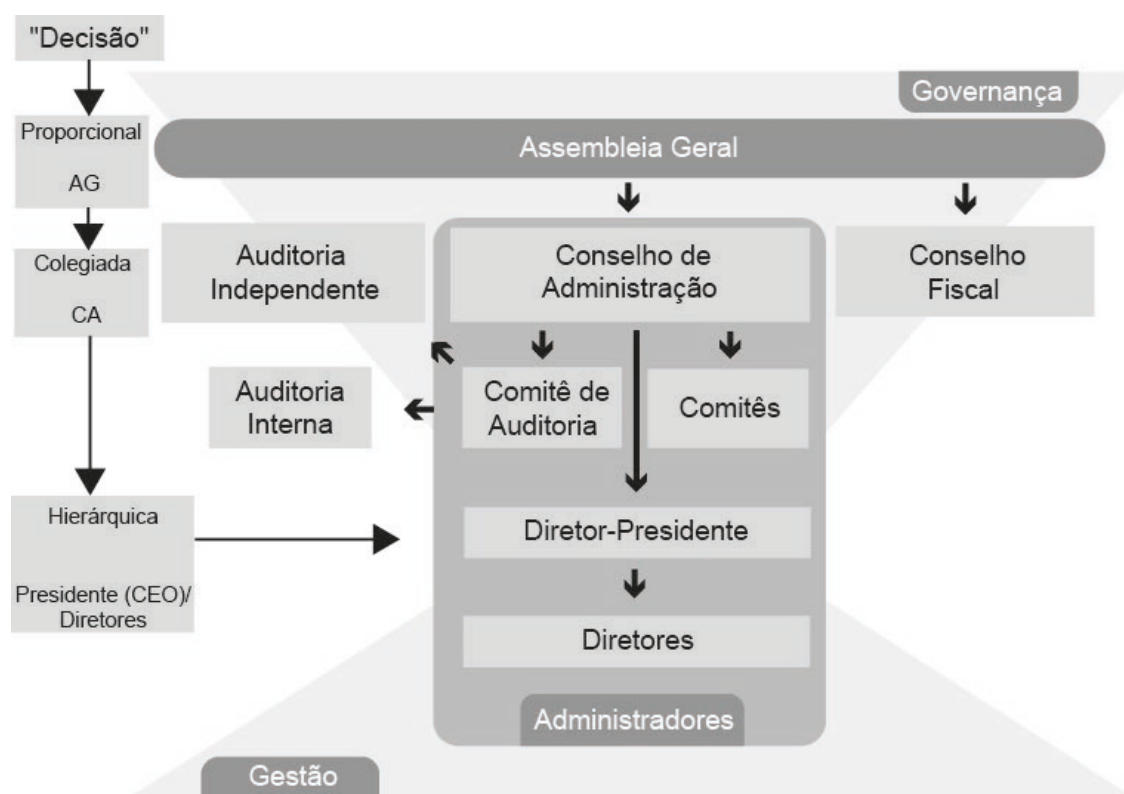
FINALIZANDO

Como síntese do que foi visto até aqui, podemos dizer que as formalidades e definições jurídicas na abertura delimitam inicialmente a estrutura de governança corporativa das organizações.

A partir da definição da natureza jurídica e do controle acionário, ocorrem as definições de poder dos agentes e sua influência na tomada de decisões corporativas de alto impacto para todas as partes interessadas.

Nesse sentido, a estrutura da governança deve delimitar de forma clara a forma como as decisões são tomadas. Silva (2016) adaptou a estrutura de governança apresentada pelo Código de Melhores Práticas, versão 2015, destacando o tipo de decisão tomada em cada nível da estrutura.

Figura 4 – Tipo de decisão na estrutura de governança corporativa



Fonte: Elaborada por Mayer, 2024, com base em IBGC, 2015.

A forma como as decisões são tomadas em cada instância muda de acordo com o nível de abrangência e impacto que podem gerar na organização, sendo uma decisão do tipo proporcional nas decisões tomadas pelos sócios ou acionistas, colegiada em nível de conselho de administração e hierárquica para os níveis de CEO e diretores.



E como forma de controle das decisões tomadas, com vistas ao alinhamento com o propósito e os princípios da governança corporativa, há um sistema complexo de processos, normas e órgãos que monitoram e acompanham cada uma das instâncias, para que ao final, a empresa e as partes interessadas de fato sejam beneficiadas e obtenham um desenvolvimento sustentável.

REFERÊNCIAS

AMBEV. **Acordo de Acionistas**. Disponível em: <<https://ri.ambev.com.br/governanca-corporativa/acordo-de-acionistas>>.

Acesso em: 21 abr. 2024.

BRASIL. **Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Código Civil. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso em: 21 abr. 2024.

_____. **Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971**. Política Nacional de Cooperativismo. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm>. Acesso em: 21 abr. 2024.

CONCLA – Comissão Nacional de Classificação. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)**. Disponível em: <<https://concla.ibge.gov.br/classificacoes/por-tema/organizacao-juridica/tabela-de-natureza-juridica.html>>. Acesso em: 21 abr. 2024.

CORTEGANA, S. **Natureza jurídica**: o que é e quais são os tipos que existem? Disponível em: <<https://cnpj.biz/blog/natureza-juridica-o-que-e>>. Acesso em: 21 abr. 2024.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. **Lei Sarbanes Oxley**: Guia para melhorar a governança corporativa através de eficazes controles internos. 2003. Disponível em: <https://www.legiscompliance.com.br/images/pdf/sarbanes_oxley_portugues_delloite.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2024.

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. **Código das melhores práticas de governança corporativa**. 6. ed. São Paulo: IBGC, 2023.

ROSSETTI, J. P.; ANDRADE, A. **Governança corporativa**: fundamentos, desenvolvimento e tendências. 7. ed. Grupo GEN, 2014.

SILVA, E. C. da. **Governança corporativa nas empresas**. 4. ed. Grupo GEN, 2016.